

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8751/2542

นาง นิสาชล วิชโยธิน
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
(มหาชน)

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 379, มาตรา 383, มาตรา 391

มัดจำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 377จะต้องเป็นทรัพย์สิน
ที่ได้ให้ในวันทำสัญญา ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ให้ในวันอื่น

ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างข้อ 1.2 ระบุว่าในวันทำสัญญานี้
ผู้จะซื้อได้ชำระเงินจองไว้แล้ว และข้อ 2 ระบุว่าผู้จะซื้อตกลงจะชำระเงินส่วนที่เหลือ
ตามข้อ 1 โดยแบ่งชำระเป็นงวด ๆ ดังนี้ เงินค่าจองและเงินที่ชำระงวดที่ 1 ซึ่งชำระ
ในวันทำสัญญาจึงเป็นเงินมัดจำส่วนเงินที่ชำระภายหลังจากนั้นไม่ใช่เงินมัดจำ แต่
เป็นเงินที่ชำระราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนล่วงหน้า เมื่อมีการบอกเลิก
สัญญาหนี้ตามสัญญาย่อมระงับลง เงินที่ส่งมอบแก่กันเพื่อชำระหนี้บางส่วนย่อมกลับ
เป็นเงินอันจะต้องใช้คืนเพื่อให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามที่บัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 391 เมื่อโจทก์จำเลยตกลงกันให้รับโดย
ไม่ต้องใช้คืน ข้อตกลงที่ให้รับเงินดังกล่าวมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับที่กำหนดเป็นจำนวน
เงินตามมาตรา 379 และเบี้ยปรับนี้ถ้าสูงเกินส่วนศาลก็มีอำนาจที่จะลดลงให้เหลือ
เป็นจำนวนที่พอสมควรได้ตามนัยมาตรา 383 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับโอนสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการบ้านปาริชาติระหว่างจำเลยผู้จะขายกับนางสุชาดา ศรีบุญเสริม ผู้จะซื้อจากนางสุชาดาโดยจำเลยยินยอมต่อมาจำเลยผิดสัญญาขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าโอนสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขาย ค่าจองซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและค่างวดที่โจทก์ชำระรวม 16 งวด รวมเป็นเงิน 948,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา และจำเลยบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์แล้ว จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินค่าโอนสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างโจทก์กับนางสุชาดา ศรีบุญเสริม และจำเลยมีสิทธิรับเงินที่โจทก์ชำระมาแล้วทั้งหมดเป็นเงิน 451,500 บาทขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์รับโอนสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการบ้านปาริชาติระหว่างจำเลยผู้จะขายกับนางสุชาดา ศรีบุญเสริม ผู้จะซื้อจากนางสุชาดานางสุชาดาและโจทก์ชำระเงินค่าจองและผ่อนชำระราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้จำเลยอีก 16 งวด รวมเป็นเงินจำนวน

451,500 บาทต่อมาโจทก์ผิดสัญญาจำเลยจึงบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์ และริบเงิน
จำนวนดังกล่าวทั้งหมด

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า เงินจำนวน 451,500 บาทที่ชำระให้แก่
จำเลยไปนั้นเป็นเงินมัดจำที่จำเลยมีสิทธิจะริบได้ทั้งจำนวนหรือไม่ ในข้อนี้ตาม
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเอกสารหมายเลข จ.3 ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเงิน
จำนวนใดเป็นเงินมัดจำ จึงจำเป็นต้องพิเคราะห์ความหมายคำว่า "มัดจำ" ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 377 บัญญัติว่า "เมื่อเข้าทำสัญญาถ้าได้ให้
สิ่งใดไว้เป็นมัดจำท่านให้ถือว่า การที่ให้มัดจำนั้นย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้น
ได้ทำกันขึ้นแล้วหนึ่งมัดจำนี้ย่อมเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย"แม้
บทบัญญัติดังกล่าวจะไม่ได้ใช้ถ้อยคำว่า "ในวันทำสัญญาถ้าได้ให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจำ" ก็
มีความหมายอยู่ในตัวว่า มัดจำจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้ให้ในวันทำสัญญาไม่ใช่
ทรัพย์สินที่ให้ในวันอื่น ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างข้อ 1.2 ระบุ
ว่า ในวันทำสัญญานี้ผู้จะซื้อได้ชำระเงินจองไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทและข้อ
2 ระบุว่า ผู้จะซื้อตกลงจะชำระเงินส่วนที่เหลือตามข้อ 1 โดยแบ่งชำระเป็นงวด ๆ
ดังนี้ คือ งวดที่ 1 ชำระจำนวนเงิน 41,500 บาท ในวันทำสัญญา งวดที่ 2 ถึงงวดที่
15 ชำระงวดละ 27,000 บาท ภายในวันที่ 4 ของทุกเดือนเริ่มแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2536 เป็นต้นไป ดังนี้ เงินค่าจองจำนวน 5,000 บาท และเงินที่ชำระงวด
ที่ 1 จำนวน 41,500 บาท จึงเป็นเงินมัดจำตามความหมายแห่งบทบัญญัติดังกล่าวมา
ข้างต้น ซึ่งจำเลยมีสิทธิริบได้ทั้งสองจำนวน ส่วนเงินที่ชำระภายหลังจากนั้นไม่ใช่เงิน
มัดจำแต่เป็นเงินที่ชำระราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนล่วงหน้า ซึ่งเมื่อมีการ
บอกเลิกสัญญา หนี้ตามสัญญาย่อมระงับลงเงินที่ส่งมอบแก่กันดังกล่าวเพื่อชำระหนี้
บางส่วนย่อมกลับเป็นเงินอันจะต้องใช้คืนเพื่อให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่
เดิมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 แต่เมื่อโจทก์
จำเลยตกลงกันให้ริบโดยไม่ต้องใช้คืนเพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิม ศาลฎีกาโดยมติที่

ประชุมใหญ่เห็นว่า ข้อตกลงที่ให้รับเงินดังกล่าวมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับที่กำหนดเป็นจำนวนเงินตามมาตรา 379 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเบี้ยปรับนี้ถ้าสูงเกินส่วนศาลก็มีอำนาจที่จะลดลงให้เหลือเป็นจำนวนที่พอสมควรได้ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 383 วรรคหนึ่ง และนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 458-459/2524 ระหว่างบริษัท ส.นิมิตก่อสร้าง จำกัด โจทก์ กรมไปรษณีย์โทรเลข จำเลยซึ่งวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ ศาลฎีกาได้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของจำเลยประกอบข้อเท็จจริงที่ว่า จำเลยได้ขายทรัพย์สินตามสัญญาให้แก่ผู้อื่นไปแล้วเห็นว่า การที่ศาลอุทธรณ์กำหนดเบี้ยปรับเป็นเงินจำนวน 105,000 บาท และให้จำเลยคืนเงิน 300,000 บาท แก่โจทก์นั้นชอบด้วยเหตุผลแล้ว"

พิพากษายืน

(สุทิน ปัทมราชวิเชียร-วิเทพ ศิริพากย์-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ